



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 612.539 - ES (2003/0210181-8)

RELATOR : MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS
RECORRENTE : ARMANDO ANTÔNIO MARINO FILHO
ADVOGADO : JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR E OUTROS
RECORRIDO : SCARTON VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : NIVALDA ZANOTTI E OUTRO

COMERCIAL - PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC - ILEGITIMIDADE ATIVA - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7 - AÇÃO MONITÓRIA – CAUSA DA DÍVIDA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO.

- Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes.
- Em recurso especial não se reexaminam provas.
- Para propor ação monitoria não é necessário comprovar previamente a causa de emissão do cheque que a instrui.
- “É admissível ação monitoria fundada em cheque prescrito” (Súmula. 299)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito e Castro Filho votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler e, ocasionalmente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília (DF), 03 de abril de 2007 (Data do Julgamento)

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 612.539 - ES (2003/0210181-8)

RELATÓRIO

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: - Scarton Veículos LTDA. moveu ação monitória contra Armando Antônio Marino Filho, visando o recebimento de R\$ 16.948,17 (dezesesseis mil, novecentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos).

O demandado opôs embargos à monitória, arguindo sua ilegitimidade ativa. No mérito, afirmou prescrição e sustentou que nada devia à autora.

Os embargos foram rejeitados. A pretensão monitória foi declarada procedente. O juízo emitiu mandado executivo, para que o devedor, em 24 horas, efetuasse o pagamento ou nomeasse bens à penhora.

A apelação foi improvida, porque:

"(...) 1. A pessoa jurídica detém legitimidade para figurar no pólo ativo de ação monitória embasada em cheque prescrito quando, inobstante figurar como beneficiário do cheque a pessoa física do seu sócio-gerente, os elementos de prova demonstram que tal numerário é devido em virtude de operação realizada pela pessoa jurídica e que a ela se destina.

2. O art. 61, da Lei 7.357/85, trata especificamente de ação de enriquecimento promovida contra o emitente e outros obrigados pelo cheque, que se tenham locupletado injustamente com o seu não-pagamento. O prazo prescricional bienal ali previsto não se aplica à ação monitória com supedâneo em cheque prescrito.

3. O cheque constitui título de crédito não-causal e sua exigibilidade independe de estar acompanhado por documento comprobatório da operação comercial subjacente, bastando, para tanto, que sua emissão esteja desrevestida de fraude ou coação."(fl. 127)

Embargos de declaração opostos e rejeitados.

No recurso especial, o recorrente queixa-se, preliminarmente, de ofensa ao Art. 535 do CPC. No mérito, alega ofensa aos Arts. 3º, 6º e 333, I, do CPC; 61 da Lei 7.357/85; e 20 do Código Civil.

Assevera que o acórdão omitiu-se, quanto aos dispositivos legais apontados nos embargos. Insiste na tese de sua ilegitimidade ativa e da necessidade de se comprovar o fato constitutivo do direito. Acrescenta que a monitória não serve para cobrar cheque alcançado pela prescrição da ação de locupletamento.

Contra-razões às fls. 205/209.

RECURSO ESPECIAL Nº 612.539 - ES (2003/0210181-8)

COMERCIAL - PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ARTIGO 535 DO CPC - ILEGITIMIDADE ATIVA - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7 - AÇÃO MONITÓRIA – CAUSA DA DÍVIDA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO.

- Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes.
- Em recurso especial não se reexaminam provas.
- Para propor ação monitoria não é necessário comprovar previamente a causa de emissão do cheque que a instrui.
- “É admissível ação monitoria fundada em cheque prescrito” (Súmula. 299)

VOTO

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS (Relator):

- Não houve ofensa ao Art. 535 do CPC. O Tribunal *a quo* decidiu com clareza e precisão, observando os limites objetivos da pretensão recursal. Assentou-se, também, em fundamentos suficientes. Mesmo para fins de prequestionamento, o manejo de embargos declaratórios pressupõe a existência de vício catalogado no Art. 535 do CPC.

O Tribunal *a quo*, louvado na prova, declarou a legitimidade da ora recorrida, porque:

"(...) No presente caso, verifico que os títulos foram emitidos para o pagamento de atividades realizadas no estabelecimento do autor e cujo numerário a ele se destina. Tal assertiva não se pode negar consoante se vê da nota fiscal juntada aos autos, bem como das razões apresentadas na peça de resposta. Por tais considerações, tenho que não se pode afastar a legitimidade do Autor, de sorte que rejeito a preliminar acima apresentada. (...)" (fls. 130/131)

Modificar essa conclusão seria ignorar a Súmula 7.

Para manejo de ação monitoria dispensa-se a demonstração da causa de emissão do cheque prescrito que instrui ação monitoria. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.

Na ação monitoria fundada em cheque prescrito, não se exige do autor a declinação da *causa debendi*, pois é bastante para tanto a juntada do próprio título, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito.”(REsp 541.666/CESAR).

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.

I. A jurisprudência do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito vindicado em ação monitoria cheque emitido pelo réu,



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

cuja prescrição tornou-se impeditiva da sua cobrança pela via executiva.

II. Para a propositura de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida.” (REsp 575.027/PASSARINHO)

“(…) Para a admissibilidade da ação monitória, não tem o autor o ônus de declinar a causa debendi, bastando, para esse fim, a juntada de qualquer documento escrito que traduza em si um crédito e não se revista de eficácia executiva.” (REsp 274.257/PÁDUA).

O acórdão recorrido confere com a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula

83.

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo afastou a incidência do Art. 61 da Lei 7.357/85. Fez assim, porque se trata de ação monitória, não de enriquecimento. Também nesse ponto, o acórdão recorrido confere com nossa jurisprudência.

Com efeito, cheque prescrito serve para instruir ação monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61). É que o Art. 1.102A. do CPC exige somente a "prova escrita sem eficácia de título executivo"; não exige a demonstração prévia da causa debendi.

No julgamento do REsp 440.653 de que foi relator, o Ministro Barros Monteiro, observou, *in verbis*: “(…) tratando-se de ação monitória, inaplicável é a Lei do Cheque (Lei nº 7.357, de 2.9.1985), regulada que vem a ação monitória por normas específicas contidas no Código de Processo Civil.”

Em outro precedente o eminente Ministro Pádua Ribeiro registrou que:

“Em se tratando de 'ação monitória, é inaplicável a Lei do Cheque (Lei n.º 7.357, de 02.09.1985), regulada que vem a ação monitória por normas específicas contidas no Código de Processo Civil' (REsp.n.º 440.653/PR, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17.03.2003). (…)

Verifica-se não incidir sobre o caso a Lei n.º 7.357/85, que, como ficou acima evidenciado, não é aplicada ao caso da ação monitória, achando-se esta regulada por dispositivos específicos no Código de Processo Civil.” (REsp 177.167/PÁDUA).

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento sobre a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 299).

Nego provimento ao recurso especial, ou dele não conheço.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2003/0210181-8

REsp 612539 / ES

Número Origem: 014019002782

PAUTA: 03/08/2006

JULGADO: 03/04/2007

Relator

Exmo. Sr. Ministro **HUMBERTO GOMES DE BARROS**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CASTRO FILHO

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. JOÃO PEDRO DE SABOIA BANDEIRA DE MELLO FILHO

Secretária

Bela. SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ARMANDO ANTÔNIO MARINO FILHO
ADVOGADO : JOSÉ ARCISO FIOROT JÚNIOR E OUTROS
RECORRIDO : SCARTON VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : NIVALDA ZANOTTI E OUTRO

ASSUNTO: Ação Monitória

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Carlos Alberto Menezes Direito e Castro Filho votaram com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, o Sr. Ministro Ari Pargendler e, ocasionalmente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 03 de abril de 2007

SOLANGE ROSA DOS SANTOS VELOSO
Secretária